

Storia del Sindacato in Svizzera

Mondi del Lavoro · Sessione 09 · 28.04.2025

Ogni diritto che hai come lavoratore — le ferie, il salario minimo, la protezione in caso di malattia — esiste perché qualcuno ha lottato duramente per ottenerlo. Questa lezione racconta quella storia. E spoiler: la Svizzera non è sempre stata il paese tranquillo e ordinato che sembra.

01 — Che cos'è un sindacato

Un **sindacato** è un'organizzazione stabile formata da lavoratori salariati, con lo scopo di tutelare e migliorare le condizioni lavorative, contrattuali, economiche e sociali dei propri membri.

Il cuore del sindacato è la **contrattazione collettiva**: una forma istituzionalizzata del conflitto tra **capitale** e **lavoro**. Due forze con obiettivi strutturalmente opposti:

- **Capitale** (datori di lavoro) → massimo rendimento al minor costo: salari bassi, ritmi elevati, tutele ridotte
- **Lavoro** (lavoratori salariati) → salari dignitosi, orari umani, sicurezza sul lavoro

«L'interesse del capitale è di pagare il meno possibile per la forza lavoro. L'interesse dei lavoratori è di ottenere il salario più alto possibile. Questi interessi sono diametralmente opposti.» — Karl Marx, *Il Capitale* (1867)

Pensa al sindacato come a una squadra in una trattativa: da soli, un singolo lavoratore ha pochissimo potere contrattuale. Uniti, il tavolo si bilancia. Come in un combattimento: uno contro uno c'è chi perde, ma se arrivi con la squadra il confronto cambia.

02 — Le origini: la Rivoluzione Industriale

I sindacati nascono in un contesto preciso: l'**industrializzazione** (Inghilterra, dal 1760 circa).

Con la nascita delle fabbriche meccanizzate su larga scala — tessile, metallurgica, ferroviaria — masse di ex contadini diventano **proletari**: lavoratori dipendenti senza terra né mezzi di produzione. Il termine viene da *prole*: i figli erano la loro unica proprietà.

Le condizioni di lavoro erano drammatiche: - **orari fino a 16 ore al giorno** - nessuna protezione contro infortuni, malattie o licenziamenti - salari bassissimi, spesso pagati in natura - lavoro minorile diffuso - assenza totale di diritti

Si forma così la **classe operaia**: una nuova classe sociale priva di potere, sottoposta allo sfruttamento sistematico.

Le prime forme di resistenza

I lavoratori, isolati e senza forza contrattuale, cominciano a organizzarsi spontaneamente:

Società di mutuo soccorso (inizio '800): casse comuni per aiutarsi in caso di malattia o disoccupazione. Immagina una cassetta dove ogni lavoratore mette una quota fissa — se ti ammali o perdi il lavoro, quella cassa ti sostiene finché non ti riprendi. È esattamente il seme da cui nascerà l'assicurazione contro la disoccupazione.

Primi scioperi: rifiuto collettivo di lavorare. La forza dello sciopero è semplice: blocca la produzione, mette il datore in perdita, e lo costringe ad ascoltare. Per questo sono stati repressi così duramente.

Movimento luddista (1811-1817): ispirato alla figura (in parte mitologica) di **Ned Ludd**, che aveva distrutto il suo telaio per protestare. I lavoratori distruggevano i macchinari, visti come causa di disoccupazione. Non era vandalismo fine a sé stesso: era la paura concreta che le macchine sostituissero le persone. Un tema che risuona ancora oggi con l'automazione e l'AI.

Repressione e legalizzazione

Lo Stato risponde con la forza:

- **Combination Acts (1799-1800)** in Inghilterra: formare un sindacato era un crimine.
- **1834 — Tolpuddle Martyrs:** sei contadini inglesi deportati per aver creato una società di mutuo soccorso. Diventano eroi simbolici del diritto di associazione.

Le repressioni però hanno un effetto boomerang: più si reprime, più cresce il dissenso. Lo Stato capisce che criminalizzare i movimenti li radicalizza ulteriormente. Così concede gradualmente:

- **1824-25:** aboliti i Combination Acts, nascono i primi **Trade Unions** ("unioni di mestiere"), ancora molto deboli.
- **1872:** il governo britannico legalizza definitivamente i Trade Unions, riconoscendoli come vantaggiosi per entrambe le parti.

Dal modello inglese, i sindacati si diffondono in tutta Europa: Francia, Germania, Spagna, Svizzera.

03 — Due modelli fondamentali di sindacato

Con la diffusione dei sindacati emergono due filosofie di fondo molto diverse.

Sindacato di associazione

Rappresenta **solo i propri iscritti** di una specifica categoria professionale.

Obiettivi principali: - negoziare salari, condizioni e tutele per i membri iscritti - non si occupa di politica o trasformazioni sociali generali - focus sui vantaggi concreti per quella determinata professione

«Noi difendiamo i nostri iscritti, non facciamo politica.»

Il sindacato è un **servizio offerto a chi paga l'iscrizione**, non un movimento collettivo.

È il modello più antico (Trade Unions inglesi del primo '800). Ancora molto presente negli USA: esiste il sindacato dei carpentieri, dei ferrovieri, dei piloti — in certi casi è persino interno a una singola azienda.

Il prof sottolinea che questo modello è stato legalizzato per primo proprio perché non metteva in discussione il sistema politico e sociale: tutelava il singolo settore senza toccare le grandi questioni di potere.

In Svizzera, un esempio vicino a questo modello è la **FSI** (Federazione delle Società Svizzere degli Impiegati).

Sindacato di classe

Rappresenta **l'intera classe lavoratrice salariata**, indipendentemente dal settore o dal livello di qualifica. L'idea è che tutti i dipendenti abbiano interessi comuni da difendere contro il capitale.

Obiettivi principali: - migliorare salari e condizioni per **tutti** i lavoratori - lottare per trasformazioni politiche e sociali (welfare, democrazia economica, maggiore uguaglianza) - sostenere una visione collettiva della società

«Uniti non per il mestiere, ma per la condizione comune di salariati.»

Non difende solo il singolo lavoratore o categoria, ma il lavoratore come **classe sociale**.

È legato ai movimenti socialisti e socialdemocratici. Esempi storici: la **CGIL** in Italia; l'**Unione Sindacale Svizzera (USS)** in Svizzera.

Il prof fa un punto importante: le protezioni sociali che oggi diamo per scontate — disoccupazione, malattia, AVS, ferie — sono il risultato diretto di decenni di lotte di questo tipo di sindacato. Prima di queste battaglie, non esistevano. Non sono piovute dal cielo.

La dimensione conflittuale

All'inizio i sindacati sono movimenti di **resistenza**, non di negoziazione. Scioperi, sabotaggi, repressioni violente. Solo progressivamente diventano interlocutori riconosciuti, spostando il conflitto da scontro diretto a contrattazione collettiva istituzionalizzata.

«La storia di ogni società esistita fino a questo momento è storia di lotte di classe.» — Karl Marx, *Il Manifesto del Partito Comunista* (1848)

04 — Il sindacato in Svizzera: origini e sviluppo

Il mutualismo (dal 1818)

Le prime società di mutuo soccorso nascono ad **Aarau (1818)**, **Zurigo (1819)** e **Berna (1824)**. Sono create da artigiani — tipografi, falegnami, scalpellini, sarti — con due scopi: - sostenersi in caso di malattia, infortunio o disoccupazione - offrire **casse viaggio** per i lavoratori itineranti (chi si spostava per lavoro doveva pagarsi il viaggio: le casse collettive coprivano quelle spese)

Dopo la soppressione delle corporazioni medievali, i lavoratori si organizzano spontaneamente per colmare il vuoto di protezione sociale.

Le prime federazioni

Organizzazione	Anno	Tipo
Federazione Svizzera dei Tipografi (FST)	1858	Primo sindacato strutturato in CH — tutela salario minimo, professionalità e condizioni dei tipografi. Modello di associazione.
Unione Sindacale Svizzera (USS)	1880	Coordina i sindacati professionali, voce politica unitaria a livello federale. Primo esempio svizzero di sindacato di classe.

L'USS è ancora oggi un attore rilevante nelle consultazioni legislative nazionali: quando si discutono leggi sul lavoro al parlamento federale, l'USS siede al tavolo.

Gli ostacoli allo sviluppo

In Svizzera, il cammino dei sindacati è stato particolarmente lento e difficile per tre motivi:

1. Legislazioni cantonali restrittive: la struttura federale svizzera faceva sì che ogni cantone avesse le proprie leggi. In molti cantoni, le associazioni di lavoratori e gli scioperi erano direttamente illegali — come i Combination Acts inglesi, ma a macchia di leopardo.

2. Ideologia liberale dominante: la mentalità prevalente era quella del contratto individuale — ogni lavoratore si arrangia da solo sul mercato del lavoro. L'idea che un'associazione o lo Stato venisse a dire ai privati quanto dover pagare i dipendenti era vista come un'interferenza inaccettabile.

3. Repressioni padronali: i datori di lavoro usavano licenziamenti e "liste nere" contro gli attivisti. Un ricatto che, come nota il prof, esiste ancora oggi in certi settori.

Ascesa e strutturazione (1890-1930)

Con l'industrializzazione avanzata, anche gli **impiegati** cominciano a organizzarsi. Nascono sindacati in diversi settori: - metallurgia e meccanica - industria tessile - trasporti ferroviari (1894) - edilizia

Cominciano a diffondersi i primi **CCL (Contratti Collettivi di Lavoro)**: accordi scritti tra sindacati e datori che regolano salari, ferie, orari, sicurezza. All'inizio sono rari, poi crescono.

Nel **1907** nasce la **Federazione Svizzera dei Sindacati Cristiani (FSSC)**: approccio più moderato e conciliatore, ispirato a valori cattolici-sociali. Il prof accenna che ancora oggi in Ticino esistono due sindacati principali: uno più radicale e uno più moderato — eredità diretta di questa divisione.

05 — Lo Sciopero Generale del 1918

Questo è probabilmente l'evento più importante della storia sindacale svizzera.

Il contesto

Fine della Prima Guerra Mondiale: **inflazione altissima, forte disoccupazione, scarsità di viveri**. Le condizioni di vita degli operai erano peggiorate **drammaticamente**, mentre le classi più abbienti riuscivano a mantenere il loro **tenore di vita**. La spaccatura sociale era evidente e profonda.

Le rivendicazioni del Comitato di Olten (USS)

1. Settimana lavorativa di **48 ore** (oggi siamo a 42 — all'epoca era un salto enorme)
2. **Assicurazione vecchiaia** → sarà l'AVS, nata nel 1948
3. **Parità di trattamento per gli stranieri**: chi lavora ha gli stessi diritti, indipendentemente dalla nazionalità

Cosa succede

Viene proclamato uno sciopero **nazionale**: circa **250.000 lavoratori** smettono di lavorare. **Rapportato alla popolazione dell'epoca (circa un terzo di quella attuale), è una mobilitazione enorme — il più grande sciopero della storia svizzera.**

La maggior parte delle città è pacifica. Ma il Consiglio federale, spaventato dalle rivoluzioni in Russia (1917) e Germania, mobilita l'esercito nelle città principali: Zurigo, Berna, Basilea.

A **Zurigo**, l'esercito apre il fuoco sui manifestanti. **Tre persone vengono uccise** (Niklaus Riggenbach, Ernst Nobs [?], Karl Streuli). Diversi feriti in altre città. **Il proprio esercito che spara sui propri cittadini — abbastanza grave, anche per la Svizzera.**

[?] Il nome Ernst Nobs compare nelle slide originali della lezione, ma potrebbe essere un errore: Ernst Nobs è storicamente noto come un politico socialdemocratico vivente nel 1918, poi Presidente della Confederazione nel 1948. I

nomi esatti dei caduti andrebbero verificati su fonti storiche primarie (es. Dizionario Storico della Svizzera).

L'importanza storica

I morti dello sciopero diventano simboli: - Dimostrano che anche in Svizzera il conflitto sociale può diventare violento. - **Ma paradossalmente raffreddano le aspirazioni rivoluzionarie:** da quel momento il movimento operaio svizzero punta sulla **negoziazione politica** (strategia riformista) invece che sulla rivoluzione.

L'evento contribuisce indirettamente alle riforme sociali successive — tra cui l'**AVS nel 1948**. I sindacati cominciano a essere riconosciuti come interlocutori legittimi nella politica nazionale. Si avvia il modello svizzero di **partenariato sociale**.

Dopo il 1918 e la crisi del 1929, i sindacati diventano più **burocratizzati e centralizzati**: più gestione istituzionale, meno conflitto diretto.

06 — La "Pace del Lavoro": specificità giuridica svizzera

Un concetto unico al mondo

La **pace del lavoro** è un accordo formale tra sindacati e datori di lavoro per evitare scioperi e conflitti **durante la vigenza di un CCL**.

Dopo il 1918, gli scioperi vengono dipinti come comportamenti "poco svizzeri", spesso attribuiti a "ingerenze straniere". **Il prof sottolinea che c'era un sottofondo xenofobo esplicito in certi documenti dell'epoca: le proteste erano "roba da stranieri".**

Tappe fondamentali: - **1937**: nel settore meccanico-metallurgico viene firmato il primo patto di "pace assoluta" - **1956**: il principio viene iscritto nel **Codice delle Obbligazioni svizzero (art. 357a)**, diventando legge

Art. 357a CO, cpv. 2: «Ogni parte deve salvaguardare la pace del lavoro e astenersi in particolare da qualsiasi mezzo di lotta per ciò che riguarda gli oggetti disciplinati dal contratto collettivo; l'obbligo di mantenere la pace è assoluto soltanto se pattuito espressamente.»

Pace relativa vs. pace assoluta

Tipo	Regola	Esempio pratico
Pace relativa	Vietato scioperare solo sui temi regolati dal CCL	Il CCL fissa i salari → non puoi scioperare per un aumento salariale. Ma se il datore installa telecamere non previste nel contratto, puoi scioperare per quello.
Pace assoluta	Vietato scioperare su qualunque tema, se esplicitamente pattuito nel contratto	Se il CCL contiene la clausola di pace assoluta, zero scioperi su niente, punto.

Pro e contro

Vantaggi: - Stabilità economica, clima favorevole agli investimenti -
Rafforzamento della cooperazione tra le parti

Svantaggi: - Depotenziamento della mobilitazione dei lavoratori - Perdita di legame diretto tra sindacato e base - **Lo sciopero era il principale strumento di pressione dei lavoratori — questa legge lo disarmava in larga misura**

Il prof lo dice esplicitamente: questa è la ragione strutturale per cui in Svizzera si sente spesso dire che i sindacati "non fanno abbastanza". Non è pigrizia — è che la legge limita gli strumenti disponibili.

07 — Il sindacato oggi: sfide attuali

Fin qui è stata storia. Ora arriviamo al presente — e le sfide sono reali.

Digitalizzazione del mondo del lavoro

Algoritmi, piattaforme, sorveglianza digitale: tutto questo frammenta il rapporto di lavoro. Chi lavora da remoto o in modo indipendente è **isolato**: non condivide spazi fisici con altri lavoratori, ha meno opportunità di organizzarsi, meno forza contrattuale collettiva.

Il prof porta l'esempio dei **rider e dei lavoratori di piattaforma**: lavoro frammentato, nessun CCL applicabile, organizzazione sindacale quasi impossibile.

Frammentazione e precarizzazione del mercato del lavoro

Contratti temporanei, part-time involontari, lavoro a chiamata, carriere discontinue: tutto questo indebolisce le identità collettive. È difficile organizzarsi con persone che non conosci, con cui non lavori fisicamente, e che potrebbero essere via tra sei mesi.

Chi ne soffre di più: **giovani e donne** — sovrarappresentati nelle forme di lavoro meno stabili.

Problema concreto sui CCL: molti contratti collettivi sono calibrati su percentuali di lavoro elevate (80-100%). Chi lavora al 50% spesso non è coperto e si ritrova senza tutele. Lo stage non retribuito — tema sollevato da un/a studente in classe — è esattamente in questo spazio grigio.

Frontalierato: problema sindacale, non identitario

In Svizzera (e soprattutto in Ticino), la forte mobilità transfrontaliera della manodopera crea il rischio di **dumping salariale**: concorrenza al ribasso se mancano CCL efficaci.

Due posizioni a confronto: - Alcuni sindacati: "tuteliamo solo i lavoratori residenti"
- L'approccio sostenuto dall'USS: **"stesso salario per lo stesso lavoro nello stesso luogo"** — la soluzione non è escludere i frontalieri, ma garantire le stesse condizioni a tutti

La sfida non è "residenti vs. frontalieri" ma "contratti forti vs. dumping salariale".

La sfida di fondo

Il sindacato oggi non deve solo difendere diritti esistenti, ma **inventare nuove forme di rappresentanza** per un lavoro sempre più frammentato, digitalizzato e transfrontaliero.

Domande di orientamento allo studio

Che cos'è un sindacato e qual è il suo scopo principale? Un **sindacato** è un'organizzazione stabile formata da lavoratori salariati con lo scopo di tutelare e migliorare le loro condizioni lavorative, contrattuali, economiche e sociali. Il suo strumento centrale è la **contrattazione collettiva**: una forma istituzionalizzata del conflitto tra capitale (datori di lavoro, che puntano al massimo rendimento al minor costo) e lavoro (dipendenti, che cercano salari dignitosi, orari umani e sicurezza). La forza del sindacato sta nell'unione: un singolo lavoratore ha pochissimo potere contrattuale, uniti il rapporto di forze si bilancia.

Qual è la differenza tra sindacato di associazione e sindacato di classe? Il **sindacato di associazione** rappresenta solo i propri iscritti di una categoria professionale specifica, si occupa di negoziare tutele concrete per quel settore e non persegue obiettivi politici o di trasformazione sociale. Il **sindacato di classe** rappresenta invece l'intera classe lavoratrice salariata, indipendentemente dal mestiere, e lotta anche per trasformazioni politiche e sociali più ampie (welfare, democrazia economica, uguaglianza). **Il primo modello — il più antico — fu legalizzato per primo proprio perché non metteva in discussione il sistema politico e sociale.**

Perché lo Sciopero Generale del 1918 è considerato l'evento più importante della storia sindacale svizzera? Perché ha rappresentato la più grande mobilitazione operaia della storia svizzera (**circa 250.000 lavoratori**) e ha avuto conseguenze storiche decisive. Da un lato, ha dimostrato che anche in Svizzera il conflitto sociale può diventare violento — **l'esercito aprì il fuoco a Zurigo, causando tre morti**. Dall'altro, ha paradossalmente raffreddato le aspirazioni rivoluzionarie e spinto il movimento operaio verso la negoziazione politica

(strategia riformista). Ha legittimato i sindacati come interlocutori istituzionali e avviato il modello svizzero di **partenariato sociale**, che porterà poi all'**AVS nel 1948**.

Che cos'è la "pace del lavoro" e quali sono le sue due forme? La **pace del lavoro** è un accordo formale tra sindacati e datori di lavoro per evitare scioperi e conflitti durante la vigenza di un CCL. Dal **1956 è iscritta nel Codice delle Obbligazioni (art. 357a CO)**. Esistono due forme: la **pace relativa**, in cui è vietato scioperare solo sui temi già regolati dal CCL (ma ci si può mobilitare su temi non coperti), e la **pace assoluta**, in cui è vietato scioperare su qualunque tema se questa clausola è esplicitamente pattuita nel contratto. **La pace del lavoro è la ragione strutturale per cui in Svizzera gli scioperi sono rari: non per pigrizia sindacale, ma perché la legge limita gli strumenti disponibili.**

Quali sono le principali sfide attuali dei sindacati in Svizzera? Tre sfide principali. La **digitalizzazione** — algoritmi, piattaforme, lavoro remoto — isola i lavoratori, rendendo difficile l'organizzazione collettiva e l'applicazione dei CCL (**vedi rider e gig economy**). La **precarizzazione** — contratti temporanei, part-time involontari, carriere discontinue — indebolisce le identità collettive, colpendo soprattutto giovani e donne. Il **frontalierato** — la forte mobilità transfrontaliera crea rischio di **dumping salariale**; la risposta sindacale è "stesso salario per lo stesso lavoro nello stesso luogo". **La sfida di fondo: il sindacato deve inventare nuove forme di rappresentanza per un lavoro sempre più frammentato e digitalizzato.**

Perché i sindacati svizzeri si sono sviluppati più lentamente rispetto ad altri paesi europei? Per tre ragioni strutturali specifiche del contesto elvetico: le **legislazioni cantionali restrittive**, che rendevano illegali le associazioni di lavoratori e gli scioperi in molti cantoni (la struttura federale creava una **patchwork di regole diverse**); l'**ideologia liberale dominante**, che valorizzava il contratto individuale e vedeva qualsiasi interferenza esterna nel mercato del lavoro — da parte dello Stato o dei sindacati — come inaccettabile; le **repressioni padronali**, con licenziamenti e liste nere contro gli attivisti, una forma di ricatto che il prof sottolinea essere ancora presente in certi settori.

Concetti chiave

Termine	Significato
Sindacato	Organizzazione stabile di lavoratori salariati per tutelare condizioni lavorative, contrattuali ed economiche
Contrattazione collettiva	Negoziazione strutturata tra sindacati e datori di lavoro per stabilire condizioni di lavoro
Conflitto capitale-lavoro	Tensione strutturale tra chi possiede i mezzi di produzione e chi vende la propria forza lavoro
Sindacato di associazione	Tutela solo gli iscritti di una categoria; non fa politica generale; il sindacato come servizio
Sindacato di classe	Rappresenta tutta la classe lavoratrice salariata; promuove trasformazioni sociali e politiche
Proletario	Lavoratore dipendente senza terra né mezzi di produzione; l'unica proprietà è la prole
Società di mutuo soccorso	Prime forme di solidarietà operaia: casse comuni per malattia, disoccupazione, viaggi di lavoro
Trade Unions	Prime unioni di mestiere inglesi, legalizzate nel 1872
Luddismo (1811-1817)	Movimento di sabotaggio dei macchinari, visti come causa di disoccupazione
Tolpuddle Martyrs	Sei contadini deportati nel 1834 per aver fondato una società di mutuo soccorso; simbolo del diritto di associazione
CCL (Contratto Collettivo di Lavoro)	Accordo scritto tra sindacati e datori che regola salari, ferie, orari e condizioni di sicurezza

Termine	Significato
FST (Federazione Svizzera dei Tipografi)	1858 — primo sindacato strutturato in Svizzera
USS (Unione Sindacale Svizzera)	1880 — principale organizzazione sindacale svizzera; coordina i sindacati e ha voce politica federale
Sciopero Generale del 1918	~250.000 lavoratori; il più grande sciopero svizzero; tre morti; segnò il passaggio alla negoziazione politica
Pace del lavoro	Accordo formale per evitare scioperi durante la vigenza di un CCL; art. 357a CO (dal 1956)
Pace relativa	Divieto di scioperare solo sui temi regolati dal CCL
Pace assoluta	Divieto totale di scioperare, se esplicitamente pattuito nel CCL
Partenariato sociale	Modello svizzero di cooperazione istituzionalizzata tra sindacati, datori di lavoro e Stato
Dumping salariale	Abbassamento dei salari per effetto della concorrenza di manodopera a costo inferiore
FSSC (Federazione Svizzera dei Sindacati Cristiani)	1907 — approccio moderato e conciliatore, ispirato a valori cattolici-sociali

Collegamenti

- **Lezioni precedenti sul capitalismo e la rivoluzione industriale:** le origini del sindacato si comprendono solo nel contesto della nascita delle fabbriche e del proletariato già trattati.

- **Lezione sul capitalismo in Svizzera (semestre scorso):** la Svizzera come grande potenza industriale europea spiega la nascita precoce di FST e USS.
- **Welfare state e protezioni sociali:** l'AVS (1948), l'assicurazione malattia, la disoccupazione — risultati diretti delle lotte sindacali.
- **Temi aperti da approfondire:**
 - Il ruolo concreto dell'USS nella politica federale svizzera oggi
 - La situazione sindacale nel settore del lavoro sociale e dei servizi
 - Come funziona un CCL nel settore educativo-sociale ticinese
 - Il dibattito sul frontalierato in Ticino: dati e posizioni attuali